

0000195-64.2016.8.26.0538

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência, Ofício - 23/2016 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 1171/2015 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 167/2016 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Otávio Pereira dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0000195-64.2016.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000195-64.2016.8.26.0538

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência, Ofício - 23/2016 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 1171/2015 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 167/2016 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Otávio Pereira dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

Otávio Pereira dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado, como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Consta do incluso termo circunstanciado de ocorrência que, no dia 2 de agosto de 2015, por volta das 16h30, na Rua João Nani Daronco, imediações da praça "Ernesto", nesta cidade e comarca de Santa Cruz das Palmeiras, OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS trazia consigo, após ter adquirido, droga, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistindo em 5,6g (cinco gramas e seis decigramas) de maconha, acondicionada em 11 (onze) invólucros plásticos, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 5, fotografia de fl. 7 e laudo pericial de fls. 9/10.

A denúncia foi recebida em 10/10/2016 (fls. 67).

O réu apresentou resposta à acusação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme reza o artigo 61, do Código de Processo Penal: "Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

Na esteira de tal dispositivo, tem-se que, à luz da chamada prescrição virtual, seria o caso de reconhecimento da extinção da pretensão punitiva, por falta de uma das condições da ação, qual o interesse processual.

Do que adiantaria prosseguir numa ação penal, custosa ao Estado e que demanda o concurso de um sem número de atividades de seus serventuários, se, ao final, reconhecer-se-ia o transcurso de lapso prescricional extintivo, ante a fixação (antevista nesse momento) de pena cujo patamar máximo não chega a dois anos.

Dir-se-á que a prescrição virtual não conta com amparo legal. Dir-lhes-ei, entretanto, que ela decorre de interpretação sistemática e teleológica do sistema normativo, que deve possuir racionalidade para atingir os fins que visa perseguir, sob pena de desprestígio e inocuidade da própria Justiça.

No caso dos autos, em caso de imposição de pena, deverá ser observado os ditames do artigo 30 da Lei n. 11.343/2006, que estabelece o prazo de 2 (dois anos) para imposição de execução das sanções do artigo 28 da Lei de Drogas. Logo, entre o recebimento da denúncia (fls. 67) e a data de hoje, já decorreu tal prazo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu, qualificado nos autos, dos crimes a ele imputados na denúncia, pela prescrição (virtual), com fundamento no art. 30 da Lei n. 11.343/2006 e, por consequência, JULGO extinto o processo.

Fica autorizada a destruição das amostras mantidas para contraprova (Laudo n. 394.272/2015 - fls. 09/10).

Arbitro honorários ao defensor nomeado no patamar máximo do convênio OAB/Defensoria.

Quanto ao valor apreendido, intime-se o réu para fins de levantamento.

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e recomendações usuais.

P.I.C.

Santa Cruz Das Palmeiras, 08/02/2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA